

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2465/2532

บริษัท ซี คอนเทนเนอร์สแอตแลนติก
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นา วา เซ อรัวิส กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 165 (1)

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (2)

จำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยทำสัญญาซื้อสินค้าจากโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ตามหนังสือสัญญาข้อ 11 มีข้อตกลงว่า เมื่อมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นให้อนุญาตตุลาการที่คู่สัญญาได้ร่วมกันแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทและข้อสัญญาข้อ 12 ความว่า โจทก์จำเลยตกลงกันให้ศาลยุติธรรมของประเทศอังกฤษมีอำนาจพิจารณา พิพากษา ดังนี้เมื่อเกิดข้อพิพาทและโจทก์จำเลยไม่เลือกให้อนุญาตตุลาการ และสัญญาข้อ 12 ไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่า ให้ศาลยุติธรรมของประเทศอังกฤษแต่เพียงศาลเดียวพิจารณา พิพากษาคดีนี้ได้ โจทก์ยอมฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ศาลแพ่ง ซึ่งเป็นศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตศาลได้.

โจทก์เป็นพ่อค้าขายรถปั้นจั่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีจำเลยผิดสัญญาซื้อขาย ไม่ได้ฟ้องเรียกค่าที่ได้ส่งมอบรถ คดีโจทก์มีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 ไม่ใช่ 2 ปี ตาม มาตรา 165(1).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2520 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อรถปัมพ์ขึ้นที่ใช้งานแล้ว 1 คัน ราคา 198,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาจากโจทก์ จำเลยผิดสัญญาไม่จัดหาสถานที่บุคลากรและวัสดุให้โจทก์ตามสัญญาและไม่ยอมรับรถ จึงถือว่าสัญญาเลิกกันโจทก์ได้รับความเสียหาย คิดแล้วรวมเป็นเงิน 2,754,576.31 บาทขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยได้ทำสัญญาตามฟ้องโจทก์จริง ตามสัญญาจะต้องเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาก่อนและต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรมในประเทศอังกฤษ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน โจทก์เป็นผู้มีหน้าที่จัดหาบุคลากร รถที่โจทก์ส่งมอบเป็นรถเก่าใช้การไม่ได้ จำเลยทั้งสองแจ้งให้โจทก์ซ่อม โจทก์ไม่ซ่อม จำเลยจึงไม่ยอมรับ โจทก์ไม่ได้เสียหาย หากเสียหายไม่เกิน 20,000 บาทฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ส่งมอบรถล่าช้าทำให้จำเลยเสียหายต้องเช่ารถเครนมาเพื่อประกอบรถปัมพ์ขึ้นกับต้องเช่ารถปัมพ์ขึ้นมาทำงาน ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า รถปัมพ์ขึ้นที่โจทก์ส่งมอบแก่จำเลยใช้การได้ โจทก์ไม่ผิดสัญญา จำเลยไม่ได้เช่ารถมาประกอบรถปัมพ์ขึ้นตามฟ้องแย้ง และไม่ได้เช่ารถปัมพ์ขึ้นมาทำงาน โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 800,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 1,000,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2520 โจทก์ได้ทำสัญญาขายรถปัมพ์ขึ้นใช้งานแล้ว 1 คัน ราคา 198,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา แก่จำเลยที่ 1 ปรากฏตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากจำเลยผิดสัญญาค่าปรับตามสัญญาข้อ 2(ค) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันเลิกสัญญาถึงวันฟ้องเป็นเงิน 945,040.32 บาท ค่าเสียหายที่โจทก์ได้ใช้จ่ายไป 13 รายการ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันเลิกสัญญาถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 2,754,576.31 บาท รวมเป็นค่าเสียหาย 3,699,616.63 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองชดใช้เพียง 1,000,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายอีก 2,699,616.63 บาท และจำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้ชัดเจนว่า โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่ประเทศเบอร์มูดา โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง และตามหนังสือสัญญาหมายเลข จ.2 ข้อ 11 มีข้อตกลงว่าเมื่อมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นให้อนุญาตตุลาการที่คู่สัญญาได้ร่วมกันแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาท เมื่อโจทก์จำเลยไม่เลือกใช้ข้อตกลงข้อนี้ จึงต้องเป็นไปตามสัญญาข้อ 12 ที่โจทก์จำเลยตกลงกันให้ศาลยุติธรรมของประเทศอังกฤษมีอำนาจพิจารณาพิพากษาศาลแพ่งไม่มีอำนาจพิจารณาคดี คดีโจทก์ขาดอายุความและโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยได้รับความเสียหาย ขอให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยจำนวน 136,719.75 บาท ตามฟ้องแย้งนั้น เห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสองก่อน ที่จำเลยฎีกาว่า

โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าโจทก์มีนายชัย เสือวรรณศรี นายไพบูลย์ ลินะวัต พยานโจทก์เบิกความว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ประเทศเบอร์มูดาและตามหนังสือรับรองท้ายฟ้องนายวิลเลียม เอ็ม คอกซ์ โนตารีพับลิก เบอร์มูดา ได้รับรองว่านายเอียน ฮิลตัน และโดนัล เคนเนซ เป็นผู้อำนวยการและ เลขานุการของบริษัท ซี คอนเทนเนอร์สแอตแลนติก จำกัด ฟังได้ว่า โจทก์เป็น นิติบุคคลตามกฎหมายของเกาะเบอร์มูดา โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์จะต้องฟ้องจำเลยต่อศาลยุติธรรมของประเทศ อังกฤษเท่านั้น เห็นว่า ข้อตกลงตามสัญญาข้อ 12ไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่า เมื่อเกิดข้อ พิพาทตามสัญญาและโจทก์จำเลยไม่เลือกใช้อำนาจตุลาการตามสัญญาข้อ 11 ให้ ศาลยุติธรรมของประเทศอังกฤษแต่เพียงศาลเดียวพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ในเขตศาล ศาลแพ่งจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์นั้น ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 2 โจทก์ได้ตกลงทำสัญญาขายรถบรรทุกที่ใช้ งานแล้วแก่จำเลย และตามสัญญาข้อ 4 โจทก์ต้องนำรถมาประกอบในประเทศไทย โดยจำเลยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลจัดเตรียมสถานที่ประกอบติดตั้งรวมถึงจัด อุปกรณ์บุคลากรที่จำเป็นเพื่อประกอบรถ เมื่อประกอบรถเสร็จแล้ว ได้มีการทดสอบ การทำงานของรถเมื่อเดือนมีนาคม 2521 โดยนาย เจ.เอช.จูเลียสผู้ตรวจทดสอบ ของบริษัทลอยด์ส รีซิสเตอร์ ออฟ ชิปปิง เป็นผู้รับรองการตรวจสอบตามเอกสาร หมายเลข 6 จำเลยว่ารถใช้งานไม่ได้ อุปกรณ์บางชิ้น เช่น ยางชำรุด ท่อน้ำมันไฮดรอลิก รั่วซึมไม่ยอมรับ โจทก์ได้จัดการเปลี่ยนให้ใหม่ มีนาย เจ.เอช.จูเลียสผู้ตรวจทดสอบ ของบริษัทลอยด์ส รีซิสเตอร์ ออฟ ชิปปิง ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และออกหนังสือ รับรองว่าได้เปลี่ยนยางล้อทั้ง 4 เส้นและซ่อมแซมการรั่วของไฮดรอลิกแล้ว ตาม

เอกสารหมาย จ.7 เมื่อจำเลยได้รับหนังสือเอกสารหมาย จ.7 แล้วก็ยังไม่ชำระราคา อ้างว่าบ้านจั่นไม่อยู่ในสภาพใช้การได้ดี โจทก์ได้จัดการเปลี่ยนอะไหล่หลายชิ้นให้ใหม่ และให้นาย เจ.เอช.จูเลียส ผู้ตรวจทดสอบของบริษัทลอยด์ส์ รีซิสเตอร์ ออฟ ชิปปิง และผู้อื่นอีกหลายคนได้ร่วมทำการตรวจสอบตามเอกสารหมาย จ.9 ซึ่งปรากฏ รายงานว่าบ้านจั่นอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามสภาพ แต่จำเลยกลับปฏิเสธไม่ยอมรับ อ้างว่ารถใช้การไม่ได้ เชื่อว่ารถบ้านจั่นที่โจทก์ขายให้แก่จำเลยใช้งานได้ จำเลยไม่ยอมรับ จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2522 ตามเอกสารหมาย จ.10 จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์ ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยได้จัดหารถเคرن บุคลากร และสถานที่ให้ โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปรวมเป็นเงิน 136,719.75 บาท ขอให้โจทก์ชดใช้แก่จำเลย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์ได้บอกเลิก สัญญาแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากโจทก์ จึงไม่จำต้อง วินิจฉัยฎีกาตามฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์เป็นพ่อค้าได้ขายรถบ้านจั่นที่ใช้งานแล้วแก่จำเลย คดี ของโจทก์ตกอยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) มีอายุความ 2 ปีคดีโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณี จำเลยผิดสัญญาซื้อขาย ไม่ได้ฟ้องเรียกค่าที่ได้ส่งมอบรถคดีโจทก์มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 ไม่ใช่ 2 ปี ตามมาตรา 165(1) คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญา จึงต้องชดใช้ค่าปรับตามสัญญาข้อ 2(ค) พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกสัญญาถึงวันฟ้องเป็นเงิน 945,040.32 บาท แก่โจทก์ นั้นเห็นว่า ตามสัญญาข้อ 2(ค) กำหนดเงื่อนไขในการ ชำระเงินหรือราคารถ โจทก์ผู้ขายมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินค่ารถที่ค้างชำระจาก

จำเลยผู้ซื้อนั้น ไม่ถือว่าเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากรณีเลิกสัญญา เมื่อจำเลย ผิดสัญญาและโจทก์ผู้ขายได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลย ชำระราคาค่ารถ จึงไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยจากราคารถตามสัญญา ข้อ 2(ค) จากจำเลย แต่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้ใช้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาและ ผลประโยชน์ที่โจทก์ควรจะได้จากการขายรถให้จำเลย

โจทก์ฎีกาอีกว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่โจทก์ได้ใช้จ่ายไป เนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาตามฟ้องข้อ 7 มี 13 รายการรวมเป็นเงิน 2,344,320.27 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกสัญญาถึง วันฟ้องจำนวน 410,256.04 บาท รวมเป็นเงิน 2,754,576.31 บาท นั้น โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ปฏิบัติตามสัญญา ได้ใช้จ่ายเงินไปตามฟ้องข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.13 รวม เป็นเงิน 2,344,320.27 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า ที่โจทก์ได้ใช้จ่ายเงินไปเป็นการกระทำเพื่อ กิจการค้าของโจทก์เอง และโจทก์ได้จัดการขายรถนั้นจนแก่บุคคลอื่นไปแล้ว จำเลย ไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ได้ปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่า ค่าใช้จ่ายส่วนไหนไม่ถูกต้อง เกินความจริง แต่อย่างใด เมื่อจำเลยผิดสัญญาและโจทก์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจำเลยจึงต้องรับ ผิดชดใช้ค่าเสียหายที่โจทก์ได้ใช้จ่ายไปเนื่องจากโจทก์ได้ปฏิบัติตามสัญญา แต่ค่าจ้าง วิศวกรมาประกอบรถตามฟ้องข้อ 7.1 รวมเป็นเงิน 1,151,549 บาท และค่าอะไหล่ อุปกรณ์ตามฟ้องข้อ 7.12 เมื่อโจทก์ก็กลับยอมรับเอาผลงานที่วิศวกรประกอบรถ นั้นจนและรับเอาอะไหล่ อุปกรณ์ที่นำมาประกอบรถทั้งหมดไว้และนำเอารถนั้นไป ขายแก่บุคคลอื่น ถือว่าโจทก์ได้รับผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เต็มจำนวน แล้ว จึงไม่มีสิทธิเรียกเอาจากจำเลย แต่นอกจากค่าอะไหล่ อุปกรณ์ที่กล่าวมา ยังมี ค่าอากรขาเข้าและขาออก ทั้งค่าขนส่งและค่าแรง ซึ่งนับได้ว่าเป็นค่าเสียหายของ โจทก์ที่จำเลยจะต้องชดใช้ให้แก่โจทก์ ดังนั้นค่าเสียหายข้อนี้ตามที่โจทก์ขอมาทั้งสิ้น รวม 652,455 บาท เมื่อหักส่วนที่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบจำนวน 176,871.27 บาท รวม

ทั้งหักค่าใช้จ่ายในการนำรถขึ้นจันทันส่งออกไปขายที่ประเทศฟิลิปปินส์ตามฟ้องข้อ 7.11จำนวน 15,900 บาท ซึ่งไม่ถือเป็นค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาออก จึงเหลือเป็นค่าเสียหายที่โจทก์มีสิทธิได้รับทั้งสิ้น 1,000,000 บาท จำเลยทั้งสองฎีกาและยื่นคำแก้ฎีกาว่า โจทก์นำรถไปขายให้ผู้อื่นได้กำไรมากกว่าส่งมอบแก่จำเลยถึง 2,000 เหรียญสหรัฐ โจทก์ไม่เสียหาย จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบ มิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่กำหนดให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ไม่ถูกต้องค่าเสียหายที่แท้จริงเท่าไร ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาโจทก์และจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ